



PUTUSAN

Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **TUTIK MEGA NINGSIH;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 April 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jimbe RT 004 RW 002 Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **LILIK WIYANTI;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 15 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rejowinangun RT 002 RW 004 Kademangan Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa di Tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi didampingi Advokat : Dr. Supriarno, S.H., M.H., Advokat pada Dr. PRIARNO LAW OFFICE, berkantor dan beralamat di Singgasana RamaBlok B 1 No. 4, Jl. Sulawesi-Kota Blitar,

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2025, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 Oktober 2025 Nomor 550/SK/2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-120/M.5.48/EtI.2/09/2025 tanggal 23 September 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa 2. LILIK WIYANTI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Jalan Jimbe RT.04/RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar, telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (UU RI No. 18 tahun 2017 yang mengatur tentang larangan bagi orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini, bekerja sebagai Kepala cabang PT. Sukses Mandiri Utama (selanjutnya dapat disingkat PT. SMU) di Kabupaten Blitar, yang bergerak dalam bidang PJTKI / Penempatan CPMI di Negara Taiwan, Hongkong, Singapura, Polandia, Austria, dan Makau;
- Bahwa untuk kantor pusat PT. SMU, berada di Bekasi dengan alamat kantor di Kompleks Taman Bougenville Blok A No. 18, Jl. Raya Kalimalang, Jl. Caman Raya, Rt. 007, Rw. 005, Jatibening Kee. Pondok Gede Kata Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala Cabang adalah melakukan perekrutan dan melakukan pendaftaran CPMI dan pendaftaran ID ke Dinas Tenaga Kerja menurut wilayah asal masing-masing CPMI;

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH melakukan rangkaian proses perekrutan hingga melakukan penempatan CPMI ke luar Wilayah Indonesia, dengan tahapan proses dan prosedur sebagai berikut:
 - a. Melakukan Medical pra CPMI untuk mengetahui bahwa CPMI fit / sehat atau tidak, yang dilakukan di Klinik Ar Rahman Jl.Kalimantan Blitar;
 - b. Setelah ditanyakan sehat CPMI langsung dimasukkan ke BLK LN di Os. Jimbe RURw. 04/05 Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk menjalani pelatihan kerja selama 1 sampai dengan 3 bulan hingga CPMI dinyatakan lulus oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan mendapatkan Sertifikasi Kompetensi, dan setelah lulus dan diterima oleh PT. SMU, uang biaya pelatihan diganti oleh PT. SMU;
 - c. Bahwa setiap orang siswa (CPMI) yang mengikuti pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di penampungan/tempat pelatihan, membayar operasional (membayar gaji FITRI, LILIK, sertifikat dll), Uang sebesar Rp. 4.000.000 tersebut dibayarkan oleh setiap orang siswa (CPMI) kepada SUPRIADI selaku Kepala BLK LN Mega Sukses Mandiri;
 - d. Selanjutnya terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala cabang PT. SMU mengajukan biodata CPMI tersebut ke Kantor Pusat melalui Whatsapp ONA) admin group PT. SMU dan menghubungi langsung melalui WA kepada Ibu Santun (istri Direktur Utama PT. SMU, Toku Silahia) untuk diseleksi sesuai dengan keahlian masing - masing CPMI;
 - e. Setelah dinyatakan diterima oleh kantor pusat, kemudian terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH mengajukan ID CPMI ke Dinas Tenaga Kerja (sesuai dengan asal alamat CPMI) dan yang mengurus ke Dinas Tenaga Kerja adalah Supriadi, kemudian CPMI berangkat ke Jakarta/Kantor Pusat PT. SMU secara pribadi:
- Bahwa pada bulan September tahun 2024, LUTFI KHUSNUL JANNAH, dikenalkan oleh kawannya yang bernama EKA kepada terdakwa LILIK WIYANTI di BLK LN Mega Sukses Mandiri, kemudian terdakwa LILIK WIYANTI melakukan interview singkat dengan LUTFI KHUSNUL JANNAH, selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2024 juga, terdakwa LILIK

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYANTI menghubungi LUTFI KHUSNUL JANNAH untuk masuk BLK LN Mega Sukses Mandiri dan menyerahkan berkas-berkas atau dokumen, antara lain KTP, akte, ijazah, Kartu Keluarga, dan Akte Cerai. Selanjutnya LUTFI KHUSNUL JANNAH ditampung di BLK LN Mega Sukses Mandiri selama 45 hari sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

- Bahwa terdakwa LILIK WIYANTI merupakan orang yang merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH, yang menjadi CPMI dan akan diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Singapura melalui PT. SMU. yang dipimpin terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sebagai Kepala Cabang PT. SMU Cabang Blitar;
- Bahwa menurut UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (1), Galon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
- Bahwa menurut pasal 1 huruf (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 59 tahun 2021, Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
- Bahwa sesuai dengan pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2017, dalam pasal 51 dinyatakan bahwa *"Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3M/ dari Menteri"* dan dalam pasal 59 dinyatakan bahwa *"Perusahaan Penempatan Pekerja*

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki S/P2M/";

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 1 huruf (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 59 tahun 2021, karena LUTHFI KHUSNUL JANNAH tidak menjamin pemenuhan haknya sebagai CPMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun social;
- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 51 dan pasal 59 UU Nomor 18 tahun 2017, karena PT. SMU tidak mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan tidak memiliki SIP2MI; Perbuatan terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH dan terdakwa LILIK WIYANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa 2. LILIK WIYANTI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Jalan Jimbe RT.04/RW.05, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar, telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini, bekerja sebagai Kepala cabang PT. Sukses Mandiri Utama

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya dapat disingkat PT. SMU) di Kabupaten Blitar, yang bergerak dalam bidang PJTKI / Penempatan CPMI di Negara Taiwan, Hongkong, Singapura, Polandia, Austria, dan Makau;

- Bahwa untuk kantor pusat PT. SMU, berada di Bekasi dengan alamat kantor di Kompleks Taman Bougenville Blok A No. 18, Jl. Raya Kalimalang, Jl. Caman Raya, Rt. 007, Rw. 005, Jatibening Kee. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala Cabang adalah melakukan perekrutan dan melakukan pendaftaran CPMI dan pendaftaran ID ke Dinas Tenaga Kerja menurut wilayah asal masing - masing CPMI;
- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH melakukan rangkaian proses perekrutan hingga melakukan penempatan CPMI ke luar Wilayah Indonesia, dengan tahapan proses dan prosedur sebagai berikut
 - a. Melakukan Medical pra CPMI untuk mengetahui bahwa CPMI fit / sehat atau tidak, yang dilakukan di Klinik Ar Rahman Jl.Kalimantan Blitar;
 - b. Setelah ditanyakan sehat CPMI langsung dimasukkan ke BLK LN di Os. Jimbe RURw. 04/05 Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk menjalani pelatihan kerja selama 1 sampai dengan 3 bulan hingga CPMI dinyatakan lulus oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan mendapatkan Sertifikasi Kompetensi, dan setelah lulus dan diterima oleh PT. SMU, uang biaya pelatihan diganti oleh PT. SMU;
 - c. Bahwa setiap orang siswa (CPMI) yang mengikuti pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000.000 (empatjuta rupiah), yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di penampungan/tempat pelatihan, membayar operasional (membayar gaji FITRI, LILIK, sertifikat dll), Uang sebesar Rp. 4.000.000 tersebut dibayarkan oleh setiap orang siswa (CPMI) kepada SUPRIADI selaku Kepala BLK LN Mega Sukses Mandiri;
 - d. Selanjutnya terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH selaku Kepala cabang PT. SMU mengajukan biodata CPMI tersebut ke Kantor Pusat melalui Whatsapp (WA) admin group PT. SMU dan menghubungi langsung melalui

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA kepada Ibu Santun (istri Direktur Utama PT. SMU, Toku Silahia) untuk diseleksi sesuai dengan keahlian masing - masing CPMI;

e. Setelah dinyatakan diterima oleh kantor pusat, kemudian terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH mengajukan ID CPMI ke Dinas Tenaga Kerja (sesuai dengan asal alamat CPMI) dan yang mengurus ke Dinas Tenaga Kerja adalah Supriadi, kemudian CPMI berangkat ke Jakarta/Kantor Pusat PT. SMU secara pribadi;

- Bahwa pada bulan September tahun 2024, LUTFI KHUSNUL JANNAH, dikenalkan oleh kawannya yang bernama EKA kepada terdakwa LILIK WIYANTI di BLK LN Mega Sukses Mandiri, kemudian terdakwa LILIK WIYANTI melakukan interview singkat dengan LUTFI KHUSNUL JANNAH, selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2024 juga, terdakwa LILIK WIYANTI menghubungi LUTFI KHUSNUL JANNAH untuk masuk BLK LN Mega Sukses Mandiri dan menyerahkan berkas-berkas atau dokumen, antara lain KTP, akte, ijazah, Kartu Keluarga, dan Akte Cerai. Selanjutnya LUTFI KHUSNUL JANNAH ditampung di BLK LN Mega Sukses Mandiri selama 45 hari sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa terdakwa LILIK WIYANTI merupakan orang yang merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH, yang menjadi CPMI dan akan diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Singapura melalui PT. SMU, yang dipimpin terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH sebagai Kepala Cabang PT. SMU Cabang Blitar;
- Bahwa menurut Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara Indonesia;
- Bahwa menurut UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 ayat (1), Galon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;

- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 1 huruf (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 59 tahun 2021, karena LUTHFI KHUSNUL JANNAH tidak terjamin pemenuhan haknya sebagai CPMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun sosial;
- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama terdakwa LILIK WIYANTI merekrut LUTFI KHUSNUL JANNAH sebagai Pekerja Migran Indonesia, bertentangan dengan ketentuan pasal 51 dan pasal 59 UU Nomor 18 tahun 2017, karena PT. SMU tidak mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan tidak memiliki SIP2MI;
- Bahwa terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa LI K WIYANTI telah jelas *dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dalam hal ini adalah LUTFI KHUSNUL JANNAH, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;*

Perbuatan terdakwa TUTIK MEGA NINGSIH dan terdakwa LILIK WIYANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 U U RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY tanggal 16 April 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY tanggal 16 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar Nomor PDM-120/M.5.48/EtI.2/09/2025 tanggal 28 Januari 2026 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH dan Terdakwa 2. LILIK WIYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH dan Terdakwa 2. LILIK WIYANTI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana denda kategori VI yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Penuntut Umum, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) - 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) - 21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) - 21.00 (Indonesia);

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari kementerian Tenaga Kerja Singapura;

Dikembalikan kepada Saksi LUTFI KHUSNUL JANNAH

- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri. Lutfi Khusnul Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
- 1 (satu) bendel data manifest Penumpang dan Bagasi Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) - 13.35 (Singapura);
- 3 (tiga) lembar data Manifest Final Maskapai Garuda Indonesia dengan Kade Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (SIN) - 21.00 (SUB);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2026 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa II Lilik Wiyanti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin dari Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa II Lilik Wiyanti tersebut diatas dengan pidana penjara masing masing selama 10 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut harus dibayar selama 30 hari jika denda selama masa 30 hari tersebut para Terdakwa belum melakukan pembyaran maka diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari (Seratus dua puluh);

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) - 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) - 21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
 - 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) - 21.00 (Indonesia);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari kementerian Tenaga Kerja Singapura.

Dikembalikan kepada Saksi LUTFI KHUSNUL JANNAH;

- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
- 1 (satu) bendel data manifest Penumpang dan Bagasi Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) - 13.35 (Singapura);
- 3 (tiga) lembar data Manifest Final Maskapai Garuda Indonesia dengan Kade Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (SIN)- 21.00 (SUB).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Banding/2026/PN Bit 356/Pid.Sus/2025/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Surat Tercatat Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2026 permohonan banding secara Elektronik tersebut telah diberitahukan kepada Advokad Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Maret 2026 sesuai pasal 289 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, wajib diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Maret 2026, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Advokat Para Terdakwa dengan surat tercatat Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt pada tanggal 17 Maret 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Surat Tercatat Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 16 Maret 2026 masing - masing kepada Penuntut Umum dan kepada Advokad Para Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 April 2026 diajukan oleh Advokad Para Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 8 April 2026 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2026 melalui Surat Tercatat Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt., bahwa masing -masing telah melakukan pemeriksaan berkas, Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan kepada Advokad Para Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2026 ;

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding secara Elektronik oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 16 Maret 2026 dengan alasan alasan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan Mengenai Kekeliruan Penerapan Hukum (Putusan Pidana Badan Yang Sangat Rendah);
- II. Keberatan Mengenai Kekeliruan Penerapan Hukum (Penjatuhan Pidana Denda Sangat Rendah).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH dan Terdakwa 2. LILIK WIYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH dan Terdakwa 2. LILIK WIYANTI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun.
3. Menjatuhkan Pidana denda kategori VI yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Penuntut Umum, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara pengganti selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutf Khusnul Jannah;

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) - 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) - 21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi Khusnul Jannah;
- 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30 (Singapura) - 21.00 (Indonesia);
- (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari kementerian Tenaga Kerja Singapura.

Dikembalikan kepada Saksi LUTFI KHUSNUL JANNAH

- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
- 1 (satu) bendel data manifest Penumpang dan Bagasi Maskapai Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) - 13.35 (Singapura);
- 3 (tiga) lembar data Manifest Final Maskapai Garuda Indonesia dengan Kade Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul 19. 30 (SIN) - 21. 00 (SUB).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK : PDM-120/M.5.48/EtI.2/09/2025 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026.

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 7 April 2026 diajukan oleh Advokad Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2026 dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa 2. Lilik Wiyanti dilepaskan dari segala tuntutan hokum (onstlag van alle rechtvervolging);
2. Mengeluarkan Terdakwa 1. Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa 2. Lilik Wiyanti dari tahanan;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa 1. Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa 2. Lilik Wiyanti;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (Et aquo et bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2026, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding diajukan oleh Advokad Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadillan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadillan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya unsur - unsur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa perkara aquo di tingkat banding;

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan II selama masing masing selama 10 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II;

Menimbang bahwa setelah mempelajari Memori Banding diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding diajukan oleh Advokad Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang bisa dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding, oleh karena itu Memori Banding maupun kontra memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2026, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan II dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman Implementasi KUHP dan KUHP 2025, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2026 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **7 MEI 2026** oleh Sigid Purwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Heru Mustofa, SH MH. dan

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marudut Bakara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Advokadnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

H. Heru Mustofa, S.H., M.H.

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

TTD

Marudut Bakara, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 868/PID.SUS/2026/PT SBY